

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA

ACTA No:
LUGAR:
FECHA:
HORA DE INICIACIÓN:
HORA DE FINALIZACIÓN:
PRESIDENTE:
SECRETARIA (E):

108
Recinto Concejo Municipal
12 de agosto de 2025
04:57 p.m.
07:31 p.m.
H. C. JOHN EDWIN FUENTES CORREA
SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO

En el Honorable Concejo Municipal de Chía, Cundinamarca, el día 12 de agosto de 2025, previa citación, se reunieron los miembros del Honorable Concejo Municipal de Chía con el fin de sesionar.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Muy buenas tardes, señorita Secretaria. Por favor, llamamos a verificación de quórum.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Buenas tardes, Honorables Concejales.

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	PRESENTE
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	PRESENTE
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	PRESENTE
NATALIA GIL LOAIZA	PRESENTE
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	PRESENTE
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	PRESENTE
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	PRESENTE
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	PRESENTE
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO	PRESENTE
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	PRESENTE
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	PRESENTE
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	PRESENTE
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	PRESENTE

Le informo, señor Presidente, que hay 13 Concejales presentes en la Sesión.

De la misma forma se hizo presente durante la sesión los Concejales: Laura Giselle García Melo y John Alexander Robayo Alarcón.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Existiendo quórum, siendo las 4:57 p.m. del día 12 de agosto de 2025, doy por instalada la sesión Plenaria convocada para hoy.

Por favor, leemos el orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

ORDEN DEL DÍA – 12 DE AGOSTO DE 2025

1. Llamado a lista y verificación de quórum.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3. Aprobación de actas:

• Acta No. 86 del 12 de julio de 2025.

• Acta No. 87 del 13 de julio de 2025.

• Acta No. 89 del 15 de julio de 2025.
4. Continuación del estudio en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 9 de 2025, **“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA SEÑALIZACIÓN CLARA EN LOS PERÍMETROS Y ZONAS DONDE NO ESTÁ PERMITIDO EL CONSUMO DE DROGAS EN EL ESPACIO PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 291 DE 2024 DE CHIA CUNDINAMARCA, PRIORIZANDO LOS LUGARES CONCURRIDOS POR NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”**.

Ponente: Honorable Concejal Luis Felipe Galvis Ramos.

Está leído el orden del día, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, está en consideración el orden del día...

Anuncio que se va a cerrar...

Honorables Concejales, solicito una modificación del orden del día: incluir como punto número quinto la designación del Proyecto de Acuerdo No. 13, **“POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO 47 DE 2013, SE CREA Y ESTRUCTURA EL CONSEJO CONSULTIVO DE MUJER Y GÉNERO DEL MUNICIPIO DE CHÍA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”**.

Anuncio que se va a cerrar...

Se cierra la discusión.

Tomamos votación por aprobación o negación del orden del día, incluyendo el punto número quinto, la designación del Proyecto de Acuerdo No. 13.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
NATALIA GIL LOAIZA	POSITIVO
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	POSITIVO

ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo, señor Presidente, que hay 14 votos positivos por la aprobación del orden del día.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Queda aprobado el orden del día.

Siguiente punto.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

1. Llamado lista y verificación del quórum. Punto que ya fue evacuado.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día. Punto que ya fue aprobado.
3. **Aprobación de actas:**
 - **Acta No. 86 del 12 de julio de 2025.**
 - **Acta No. 87 del 13 de julio de 2025.**
 - **Acta No. 89 del 15 de julio de 2025.**

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, se pone en consideración el acta No. 86, correspondiente al día 12 de julio de 2025.

Anuncio que se va a cerrar...

Se cierra la discusión.

Tomamos votación por aprobación o negación del acta No. 86 del 12 de julio de 2025.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
NATALIA GIL LOAIZA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO

JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo, señor Presidente, que hay 13 votos positivos por la aprobación del acta No. 86 del 12 de julio de 2025.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Queda aprobada el acta No. 86 del día 12 de julio de 2025.

Honorables Concejales, se pone en consideración el acta No. 87, correspondiente al día 13 de julio de 2025.

Anuncio que se va a cerrar...

Se cierra la discusión.

Tomamos votación por aprobación o negación del acta No. 87 del 13 de julio de 2025.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
NATALIA GIL LOAIZA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo, señor Presidente, que hay 13 votos positivos por la aprobación del acta No. 87 del 13 de julio de 2025.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Queda aprobada el acta No. 87 del 13 de julio de 2025.

Se pone en consideración el acta No. 89, correspondiente al día 15 de julio de 2025.

Anuncio que se va a cerrar...

Se cierra la discusión.

Tomamos votación por aprobación o negación del acta No. 89 del 15 de julio de 2025.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
NATALIA GIL LOAIZA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo, señor Presidente, que hay 12 votos positivos por la aprobación del acta No. 89 del 15 de julio de 2025.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Queda aprobada el acta No. 89 del 15 de julio de 2025.

Declaramos un receso.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se declara un receso, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Levantamos el receso.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se levanta el receso, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Siguiente punto en el orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

4. Continuación del estudio en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 9 de 2025, ***“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA SEÑALIZACIÓN CLARA EN LOS PERÍMETROS Y ZONAS DONDE NO ESTÁ PERMITIDO EL CONSUMO DE DROGAS EN EL ESPACIO PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO***

DISPUESTO EN EL DECRETO 291 DE 2024 DE CHIA CUNDINAMARCA, PRIORIZANDO LOS LUGARES CONCURRIDOS POR NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

Ponente: Honorable Concejal Luis Felipe Galvis Ramos.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorable Concejal Ponente, tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL LUIS FELIPE GALVIS RAMOS, PONENTE

Gracias, Presidente. Con un cordial saludo para usted, su Mesa Directiva, los Honorables Concejales presentes en el Recinto y las personas que nos acompañan el día de hoy.

Presidente, primero, antes de dar el orden de esta sesión, quiero informar a la plenaria que, en estos días de descanso, hemos estado reunidos con diferentes colegios del municipio, atendiendo las recomendaciones hechas desde la comisión por la Honorable Concejal Angélica Montañez y la Honorable Concejal Laura García, de socializar este Proyecto de Acuerdo en los diferentes colegios, grupos y mesas interesadas en este tema, este asunto, este Proyecto de Acuerdo.

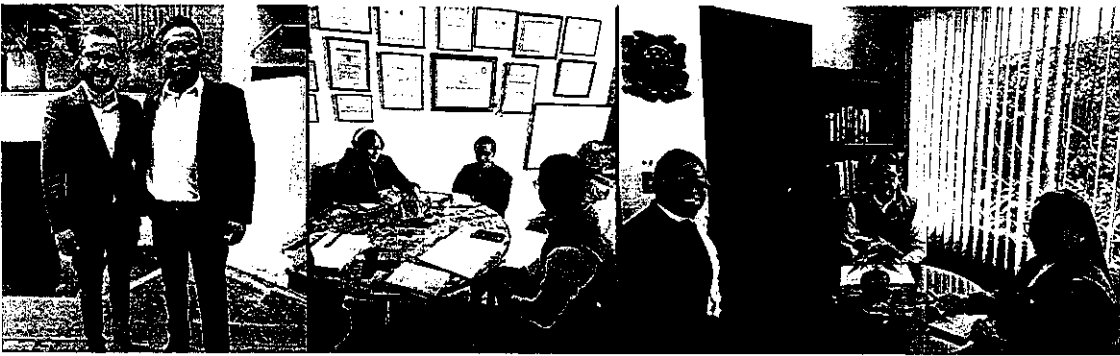
También quiero informarles que tuvimos, junto con el autor, Concejal Andrés Vela, una mesa de trabajo en el Concejo de Bogotá con el Concejal Andrés Barrios, quien fue el autor de este Proyecto de Acuerdo, que ya hoy es un Acuerdo en el Distrito de Bogotá.

Adicionalmente, voy a solicitar a las personas del sistema que, por favor, proyecten las fotos. Estas fueron tomadas en las distintas mesas de trabajo. Esta foto fue con el Comité de Colegios Privados, uno de los comités de colegios privados más grandes que hay acá en el municipio, cuya representante es la doctora Zulma Morán, rectora del Colegio Bosques de Sherwood, que representa 50 colegios privados del municipio de Chía.



Adicionalmente, visitamos el Colegio Estela Matutina, que nos abrió las puertas, el Colegio Psicopedagógico de Chía, y ahí está la foto con el ponente y autor, el

Concejal Andrés Barrios de Bogotá, donde fue una charla muy fructífera, en la que nos explicaron varios temas técnicos y jurídicos de este Proyecto de Acuerdo.



Quería que quedara evidenciado esto en esta sesión, Presidente, para que ustedes se den cuenta de que hemos realizado la respectiva socialización que se solicitó desde el estudio en primer debate en la Comisión Segunda, por los Honorables Concejales, de hacer la respectiva divulgación de este Proyecto de Acuerdo.

Presidente, para la sesión de hoy, y antes de dar el orden, me voy a permitir leer el certificado expedido por el secretario de Hacienda, doctor Oscar Harvey Rojas Carrillo. Me voy a permitir leerlo de la siguiente forma:

“EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA

CERTIFICA

*Que, una vez revisada la solicitud y justificación de la Secretaría de Gobierno, de fecha 4 de agosto de 2025, respecto al impacto fiscal del Proyecto de Acuerdo “**POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA SEÑALIZACIÓN CLARA EN LOS PERÍMETROS Y ZONAS DONDE NO ESTÁ PERMITIDO EL CONSUMO DE DROGAS EN EL ESPACIO PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 291 DE 2024 DE CHÍA, CUNDINAMARCA, PRIORIZANDO LOS LUGARES CONCURRIDOS POR NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES**”.*

Una vez revisada la justificación, se puede determinar que la aprobación de este proyecto de acuerdo no otorga beneficios tributarios y el impacto fiscal que se genera en el gasto para el municipio de Chía se financia con cargo a los recursos que se apropien en el presupuesto de gastos de inversión de la Secretaría de Gobierno para la vigencia 2025 y posteriores, siendo así consistentes con las metas de inversión del marco fiscal de mediano plazo.

Se expide en el municipio de Chía, a los 4 días del mes de agosto de 2025.

Firma: Oscar Harvey Rojas Carrillo, Secretario de Hacienda.”

Una vez leído este certificado que emite el Secretario de Hacienda de nuestro municipio, Presidente, solicito de manera respetuosa que el orden de la sesión, en primer lugar, se le dé el uso de la palabra al doctor Oscar Harvey, Secretario de Hacienda, para que él mismo nos pueda explicar o sustentar este certificado que fue emitido por su oficina. Enseguida, se le dará el uso de la palabra a los Concejales, y si hay personas del público que quieran participar, se les dará el uso de la palabra después de los Concejales. Este sería, por el momento, el orden, Presidente. Muchas gracias por el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, Concejal Ponente.

Doctor Oscar, muy buenas tardes. Tiene el uso de la palabra.

SEÑOR OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

Con las buenas tardes, señor Presidente, Mesa Directiva, Honorables Concejales. Efectivamente, conforme a...

Usted me da un segundito, señor Presidente, es que preciso una llamada de mucha urgencia, solo 30 segunditos.

Gracias, señor Presidente, qué pena con ustedes.

Efectivamente, como lo acaba de referir el Honorable Concejal Ponente, conforme a solicitud del Proyecto de Acuerdo, solicitud de impacto del Proyecto de Acuerdo que está en este momento aquí en debate y conforme a la información que se había validado aquí con la Secretaría de Gobierno, lo que hago saber, al igual que en todos los proyectos de acuerdo, es que ese proyecto, primero no tiene un beneficio, no se otorgan beneficios tributarios, ni una exención, ningún tipo de beneficio que afecte pues las finanzas del municipio, un ingreso. Y el gasto que se genera ya en el desarrollo de un proyecto de estos, efectivamente va a haber un gasto como en todos los proyectos que se establecen. Precisamente lo que hablábamos con la Secretaría de Gobierno es que en su momento ese costo que se llegue a dar y a cuantificar, habría que hacer las apropiaciones en el presupuesto eh que corresponda el año si es 2025 y posteriores de la Secretaría de Gobierno.

La Secretaría de Gobierno tiene unas metas y dentro de esas metas es donde tiene que precisamente validar y ya nos explicará acá el Dr. Hansel precisamente al respecto y si se llega a dar algún tipo de gasto en una u otra vigencia, se tendría que hacer precisamente con cargo a los recursos que se apropien y las metas que correspondan que ejecuta la Secretaría de Gobierno. De esta manera, como los montos del marco fiscal son globales, desde ese punto de vista, precisamente lo que manifestamos es que es consistente también con las metas de inversión del marco fiscal de mediano plazo; que ya si se determina que esto hay un valor hoy establecido de un valor que sobrepase las estimaciones que tiene gobierno, o las proyecciones. Eso sí ya es un tema más profundo, pero hoy así como está se presenta inicialmente esta certificación para el trámite respectivo del Proyecto de Acuerdo que está en curso. Eso es de la Secretaría de Hacienda creo aquí, atento a cualquier duda e inquietud que presenten los compañeros. Este es un proyecto pues que para nosotros fue nuevo. Sabemos que esa iniciativa aquí de uno de los Concejales y básicamente este tema siempre tiene que ir amarrado cualquier Proyecto De Acuerdo como los que han venido sacando, yo lo decía en otras ocasiones a una secretaría o a un sector. Si es tema de deporte, a deporte; si es cultura, a cultura; si es social, es social. En este caso es gobierno, porqué de alguna otra forma toda actividad o ejecución del gasto que se presente debe estar asociado el cumplimiento de las metas del plan de uno de los sectoriales y desde ese punto de vista se evalúa si es consistente o no con las metas que se fijan en el marco fiscal de mediano plazo de inversión, que eso es un monto global que inicialmente ente se fija para cada para cada vigencia. Eso es desde ese punto de vista. Quedo aquí atento a cualquiera de las dudas, observaciones que ustedes tienen al respecto Honorables Concejales.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Según la solicitud hecha por el Concejal Ponente, tendrían el uso de la palabra los Honorables Concejales. Concejal ponente.

HONORABLE CONCEJAL LUIS FELIPE GALVIS RAMOS, PONENTE

Gracias, Presidente. La cosa es que se me pasó antes de los Concejales dar el uso de la palabra al autor de este Proyecto de Acuerdo, Concejal Andrés Vela. Gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Andrés Vela, tiene uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

Gracias, señor Presidente. Un saludo respetuoso a la plenaria de la corporación Concejo Municipal, a las personas que nos siguen en las diferentes plataformas digitales, a los funcionarios de la Administración que se encuentran aquí como invitados. Y bueno Presidente como lo he venido manifestando en varias sesiones, independientemente de lo que nosotros queramos modificar frente a un decreto que es específicamente función de la Administración Municipal como lo es el Decreto 291 del 2024. Es algo que nosotros no podemos tocar. Eso para dejarlo muy pero muy claro. Es un decreto que es exclusivo de la Administración Municipal.

En ese sentido, quiero que focalicemos únicamente lo que busca este Proyecto de Acuerdo, que es darle a la Administración Municipal una facultad que ni siquiera es directa, sino es indirecta. Es decir, como bien se ha mencionado desde comisión, hemos podido evidenciar 2 situaciones importantes. La primera es que según lo que hemos podido estudiar con base al Decreto 291 nosotros no podemos ya modificar lo que diga el Decreto 291. Luego, entonces lo que lo vamos a dejar es sujeto a la modificación, la adición o incluso si se llega a derogar el Decreto 291 que el acuerdo municipal tenga sostenibilidad frente a las diferentes modificaciones que desee realizar la Administración Municipal. Y esto, ¿por qué lo digo? Por ejemplo, si ustedes pueden analizar el Decreto 291 en el cual se mencionan unos perímetros o decisiones exclusivamente de la Administración Municipal como son las instituciones o establecimientos educativos, tanto públicos como privados, jardines infantiles, guarderías, centros de salud de hospitales, equipamientos o centros deportivos y recreativos, incluyendo polideportivos y parques, centros culturales e iglesias, plazas públicas, zonas históricas del municipio o aquellos lugares del espacio público que encontrándose por fuera de las restricciones anteriores, sean utilizados para eventos públicos o privados donde concurren niños, niñas y adolescentes durante la duración del evento.

Esto para decirles, Concejales, que, si esto llegase a actualizarse en torno a agregar más instituciones, entidades o se llegaran a eliminar más instituciones o entidades, le corresponderá única y exclusivamente la Administración, no a nosotros. Este Proyecto De Acuerdo lo que busca es una señalización clara, una forma clara de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, para los niños, niñas y adolescentes. Les quiero poner uno de los grandes ejemplos y es que cuando un

niño va a ingresar al centro comercial y evidencia una señalización donde dice prohibido el ingreso de perros, de mascotas, el niño empieza a identificar que su mascota no puede ingresar a ciertos lugares. Cuando nosotros estamos proponiendo que eso haga la señalización y que la señalización va a ser frente a unos estudios que en buena hora haga la Administración, incluso eso se comentaba con el doctor Hansel, de pronto si se tienen que hacer unos estudios, contratar unos estudios para poder implementar lo que se quiere específicamente y es saber cuáles son los colores, cuáles son las formas es un tema que corresponde exclusivamente a la Administración. Nosotros únicamente lo que buscamos con este Proyecto de Acuerdo, Concejales, que nos centremos en el debate es señalar y señalar si el Alcalde quiere. ¿Por qué? Porque claramente no le estamos dando una obligación a él. Por eso dentro del Proyecto De Acuerdo, bien se lo comentaba el Concejal Galvis, lo queremos dejar es con disponibilidad presupuestal. Si la hay, bienvenidos sean las diferentes señalizaciones en las diferentes instituciones educativas, centros de salud, si hay realmente esa voluntad, porque también depende de la Administración Municipal revisar si e modifican o actualizan el Decreto 291. En este momento son 150 m del perímetro de cada institución. Puede que lo bajen a 100 o pueden que lo aumenten a 200, como por ejemplo puede ser Bogotá que son 200; pero es un tema que es ajeno a nosotros Concejales. Solamente es darle la facultad a la Administración para que materialice realmente lo que se menciona en ese Decreto 291 del 2024, nada más, sin estigmatizar, sin criminalizar a las personas que son consumidores de sustancias psicoactivas.

Entonces sí quiero dejar esto planteado es para que uno si esto se vuelve acuerdo municipal la Administración de pronto ve que la disponibilidad presupuestal no encuentra de pronto disponibilidad presupuestal no lo va a implementar, pero va a quedar para el siguiente alcalde, Concejales es un tema que va a tener sostenibilidad en el tiempo y se podrá implementar. Obviamente lo que se quiere, por supuesto o lo que hemos hablado con los diferentes rectores de colegios o/y delegados de los mismos, es que para ellos sí es una necesidad. Pero además algo importantísimo, Concejales, y esto acá sí le corresponde a una armonización tripartita de lo que es la Alcaldía Municipal, la Policía Nacional y el Concejo Municipal. Porque si ustedes se fijan, la alcaldía cumplió en entregar un decreto. El Concejo Municipal tiene la facultad, porque eso es facultad de nosotros si queremos o no, de volverlo a acuerdo municipal para la implementación del decreto. Pero tiene un punto principal es que las multas que se señalan en la ley 1801 del 2016 corresponden exclusivamente la Policía Nacional. Y en ese orden de ideas, varios de los ejemplos que se presentan es que si una persona está consumiendo cerca del perímetro de algún colegio, el policía no puede colocarle la multa, no puede imponer la multa. Tampoco queremos es que esto se vuelva solamente multas, ¿no? Por supuesto que este proyecto no se basa en eso. Es un tema de trabajo de ellos, pero un policía, por ejemplo: no puede hacer la diferenciación del perímetro porque no está señalizado. Luego, entonces, si no está señalizado, no puede imponer las multas. Pero eso es otro tema que también le corresponderá a la Policía Nacional o incluso a la Alcaldía Municipal hacer una socialización de prevención, un tema de convivencia ciudadana respecto de dónde no se puede consumir las sustancias, las drogas que estamos manifestando, ¿dónde las pueden consumir? donde no se encuentre la señalización, porque por algo el Decreto 291 del 2024 es tan claro que indica que el perímetro de consumo es de 150m. Luego, es sano decir que el impacto fiscal, siempre que haya un gasto, no quiere decir que genere impacto fiscal, lo importante es que esté acorde el artículo séptimo de la Ley 820 del 2003 donde sea consistente con el marco fiscal de mediano plazo, no quiere decir que genere impacto fiscal.

Pero para eso están acá nuestros invitados, el Dr. Óscar Rojas, por si hay dudas, inquietudes frente al mismo y contarles que por supuesto esto va a quedar es sujeto

a disponibilidad presupuestal de la Administración. Además no es que seamos el primer municipio que vamos a implementar este acuerdo municipal o distrital, ya se hizo en Bogotá, ya se hizo en Envigado, se hizo en Supía Caldas y bueno, nosotros consideramos que Chía, de acuerdo a eh los diagnósticos que tenemos, que incluso se pueden compartir, Concejal Ponente de la unidad de drogas contra el crimen y el delito, el último diagnóstico que presentó la Secretaría de Salud Departamental frente al consumo de drogas y, por supuesto el último informe que presentó la Secretaría de Salud frente al consumo también de sustancias psicoactivas. Son diferentes documentos que se pueden presentar para incorporarle a al proyecto y que sea en objeto de estudio, pero lo cierto es que acá no criminalizamos, por supuesto, a los consumidores. Lo que si estamos hablando, porque esto no es objeto del proyecto, lo único y lo exclusivo que estamos diciendo es que nos focalicemos en los niños, niñas y adolescentes en la prevención del consumo y que la señalización sea de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de la Administración, priorizando las instituciones educativas. Eso es, Presidente muchas gracias por el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal, Honorables Concejales se encuentran en uso de la palabra. Concejal Natalia Gil tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Presidente, gracias por darme el uso de la palabra. Un saludo especial para usted, la Mesa Directiva, el Concejal autor Andrés Vela, el Concejal Ponente Felipe Galvis, a los demás Concejales, a los funcionarios que nos acompañan en barras aquí en la mesa principal y quienes están conectados a través de redes sociales. Sí quiero mencionar de antemano que aplaudo la intención de este Proyecto De Acuerdo. De pronto aquí entre nosotros los Concejales no nos conocemos tanto de manera personal, pero soy una persona que soy completamente radical con el tema del consumo de las drogas. Crecí con un padre que tuvo la posibilidad económica de tener una fundación, lo que se conoce hoy, de rehabilitación y drogadictos. Y conocí, gracias a esta fundación muchísimas familias que a nivel nacionales destruyeron por culpa de esto y también conocí muchos jóvenes que lucharon demasiado por salir de este consumo y no lo lograron. Así que muchos años después, ya siendo adulta, entiendo, por supuesto, la gran importancia de la prevención y una de las razones por las cuales, creo yo, sin duda y con carácter, como siempre lo digo, participo en este escenario político, es porque creo que la prevención de las drogas tiene que ser algo a lo que realmente se le dé prioridad en absolutamente todo el país. Y nos encontramos nosotros con una realidad en nuestro municipio, en nuestros colegios, en unas edades de los 10 años hasta los 17 años; en donde tienen el acceso supremamente fácil y sencillo a las drogas.

Aquí mi primera pregunta, Concejal Ponente, ¿por qué hacen el cambio de comisión a plenaria de sustancias psicoactivas a drogas? hacen el cambio en el documento. Importante que ustedes puedan hacer esta aclaración.

Pero para volver al tema, pues el acceso a todos los jóvenes hoy en el municipio es muy fácil, incluso no solamente en los colegios, sino que salir a cualquier escenario, llámese un café, un bar, una discoteca, un restaurante, termina siendo aún más sencillo, porque no solamente creo yo que están los jóvenes sino que los mismos adultos también ya normalizaron totalmente esto. Entonces, se empieza a invitar a los jóvenes y a las personas a consumir como si estuviesen fácilmente invitando

un helado. Y hago la analogía porque así lo he podido ver y es algo que yo no comparto, lo digo abiertamente, respetando, por supuesto, a las personas que consumen y les gusta esto, pero desde mi punto de vista esto no le trae nada bueno a las personas y no le veo nada de recreacional, como sí lo están diciendo algunas leyes de nuestro país.

Sin embargo, Concejal Andrés, quería hacer esta aclaración para que usted sepa que yo si estoy de acuerdo con esta señalización, pero mi posición y mi percepción analizando el proyecto es que esto no requiere de un Proyecto de Acuerdo. La Administración misma puede hacerlo. El Secretario de Gobierno, que por ahí lo vi hace un momento, el secretario mismo de la mano con este decreto que emite el señor alcalde Leonardo Donoso el año anterior Decreto 291 puede simplemente iniciar la señalización Y ya, porque tiene la facultad de hacerlo. Y mi percepción, vuelvo y digo, personal, jurídica, por supuesto, también es que cuando usted menciona, Concejal Andrés autor, que la Ley 819 del 2003, Artículo Séptimo, que lo ha mencionado, me permito leerlo: exige que los proyectos que sí tengan impacto fiscal especifiquen el costo, la fuente de financiación y su compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo. Yo había solicitado unos ejemplos aquí, ya los voy a mencionar, pero ¿qué es lo que le quiero decir? No solamente creo yo que usted se equivoca diciendo que el hecho de que haya un gasto no quiere decir que haya impacto fiscal. Yo creo que sí hay un gasto, sí hay impacto fiscal, porque si no nosotros Concejales tendríamos una brecha inmensa de poder presentar proyectos de acuerdo en donde vamos a buscar las necesidades de nuestro municipio, buscamos el plan de desarrollo, buscamos el presupuesto, encontramos según nosotros y nuestra percepción y nuestro conocimiento y experiencia en el municipio en dónde están las cosas que harían falta y lo enrolamos en una meta del plan de desarrollo. Buscamos este presupuesto o este rubro del presupuesto, presentamos el proyecto y decimos ahí ver al alcalde si lo hace o no lo hace. Y es que eso no es así. Nosotros Concejales, los 15 sabemos que no podemos presentar Proyectos De Acuerdo que tengan impacto fiscal. Incluso me sorprende que de la comisión haya salido este Proyecto De Acuerdo, porque, ¿cuánto puede costar? Y le pregunto a los funcionarios de gobierno, al funcionario de Hacienda, al Dr. Óscar, ¿cuánto puede costar esta señalización? Si es que, ¿cuántos colegios hay en Chía? ¿Cuántos colegios públicos? ¿Cuántos colegios privados? ¿Cuánto instituciones educativas en las que se son semestralizadas? El Sena, ¿cuántas universidades? ¿Instituciones culturales? ¿Temas en donde hay deporte? Hay muchísimos.

Nos ponemos a hacer esta señalización y yo apuesto que ese contrato no puede salir por menos de, no sé, DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000'000.000). Eso es un impacto fiscal y nosotros Concejales no podemos entonces venir a buscar qué es lo que hace falta hacer en el municipio, que son muchísimas cosas, coger la necesidad, enrolarla en un rubro del presupuesto y venir a presentarlo y decir que eso no es impacto fiscal porque es que sí hace parte de las intenciones de mediano y largo plazo, presupuestalmente hablando de la Administración Municipal.

Entonces, Concejal Andrés, estoy un poco sorprendida con que usted haya presentado este Proyecto De Acuerdo teniendo impacto fiscal y que acá diga que no tiene impacto fiscal; porque sí tiene impacto fiscal. Esto tiene un costo. Ejecutar esto tiene un costo. Que lo haga la Administración. Yo lo invito a usted, ya que tuvo la idea, que se aplaudo, presente una carta y una solicitud a la Administración y que ellos hagan esta señalización, porque también es cierto lo que usted mencionaba ahorita, ¿qué tan difícil es para un policía poder saber hasta dónde están los límites de este decreto? Seguramente ni siquiera todos los policías que están en nuestro municipio conocen la existencia de este Decreto 291. Así que esa

es mi intervención. De antemano lo quiero decir, mi voto será negativo a este proyecto de acuerdo porque hoy con 2 demandas de pérdida de investidura por razones absolutamente injustificadas que no tiene ninguna razón, una de ellas ya salió a favor, gracias a Dios y gracias pues a la persona que me está apoyando jurídicamente en esto. Pero Concejales, acá todos nosotros tenemos una gran responsabilidad y es estar pensando en nuestra curul y creo que esto da mérito para que nosotros entremos en algún conflicto legal y por qué no, como nos está pasando a muchos de los Concejales que estamos acá, nos interpongan una demanda de pérdida de investidura por estar votando un proyecto de acuerdo que si tiene impacto fiscal, muchas gracias Presidente, por darme el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Gracias Presidente. Un saludo a mis compañeros Concejales, a los representantes de la administración, las personas que nos acompañan en barras y las personas que nos siguen por redes sociales. Yo he hecho un estudio juicioso sobre el tema y sí tengo varias preguntas. Yo escuchaba al Concejal Vela, que es la persona que crea este proyecto de acuerdo, hablar de facultades indirectas. A mí me gustaría que me explicara cuáles son las facultades indirectas, porque en la norma no las encuentro. Por el contrario, sí encuentro que cuando los Concejales otorgamos facultades a la administración, estas deben ser claras, delimitadas, porque no pueden ser permanentes. Lo que es contrario a lo que yo escuchaba hace un momento, porque yo escuchaba que se dejará abierto sujeto a lo que se necesite y se adecúe en su momento, según lo que decía el Concejal Vela. Pero realmente esto no lo dice la norma. La norma dice que las facultades que entrega el Concejo Municipal a la Administración deben ser de las funciones propias que tiene y son delegadas al Alcalde Municipal en un periodo determinado y deben ser totalmente claras. Asimismo, habla de que cuando son facultades administrativas, estas deben ser claramente definidas que no sean contrarias a la ley, vuelvo y reitero, propias a las funciones de los Concejales.

Yo quisiera saber en qué parte dice que nosotros como Concejales podemos decirle a la administración que puede realizar una señalización. Señalización que tiene un gasto, tal como lo decía la Concejal Natalia Gil en la Ley 19 819 del 2023, en el Artículo Séptimo dice análisis del impacto fiscal, dice en una parte: en todo en todo momento el impacto fiscal de cualquier proyecto, ordenanza o acuerdo que genere u ordene un gasto. Esto, como ya no lo dijo el secretario, ordena un gasto. En algún momento se tiene que ordenar el gasto. Y también le digo al Concejal Ponente cuando nos decía lo del recurso en el proyecto de las mujeres que lo decíamos que era por gestión, no se puede dejaren el aire y esto si no es por gestión o yo no sé cómo vamos a gestionar todo el dinero que se necesita para la señalización.

Ahora, por otra parte, en el Plan De Desarrollo Departamental, sino estoy mal según mi investigación, en la meta 186 se estableció en cabeza del subsecretario de seguridad y convivencia un acompañamiento a todos los municipios del departamento y actualmente ya existe una matriz con las actividades que se van a realizar dentro del municipio para revisar la delimitación de los polígonos revisar el tema de señalizaciones y demás componentes que ha resuelto. La ley o ha determinado la ley. Estas actividades también tienen eh el componente de que existe un comité y que ya están las tareas definidas para el municipio. Entonces, realmente no entiendo jurídicamente, cuál es el sustento que nosotros tenemos para decir que vamos a entregar una facultad indirecta o ya sea directa porque dentro de las funciones propias y naturales de los Concejos no está lo que se está hablando en este caso.

Ahora bien, si nos vamos a la sentencia de la que se habla en la ponencia, la Sentencia Constitucional C127 del 2023, en el Artículo Cuarto del resuelve ordena al Gobierno Nacional que, si no lo ha hecho dentro de los 3 meses contados a partir de la notificación de esa decisión, se expida un protocolo de aplicaciones de las normas estudiadas por la Corte. Y cuando habla de Concejos Municipales nos habla es que con fines (...) determinadas por los Concejos distritales en las zonas y los parques que se haya determinados de los planes esquemas de ordenamiento territorial. Si este era un tema de ordenamiento territorial para revisar algún tema deseos, tenía que haber entrado a la Comisión Primera y no a la Comisión Segunda.

Como les digo, yo no encuentro la facultad del Concejo Municipal para decirle a la administración que realice una señalización y señalización que tiene u ordena un gasto porque no es un proyecto que se pueda ejecutar sin un recurso.

Asimismo, en el numeral 107 de la sentencia C127 del 2023, nos dice que la Corte reitera que las asambleas departamentales y los Concejos Municipales y Distritales deben observar los límites constitucionales frente a las regulaciones y restricciones de los derechos constitucionales en este campo. En otras palabras, no podrá regular condiciones para el ejercicio de los derechos cuya precisión limitación corresponda al Congreso de la República. La reglamentación ya está. El decreto municipal también ya tiene contemplada una reglamentación en el Decreto 291 del 2024.

Y después de leer todo esto, vuelvo y me surge la misma pregunta. ¿Cuál es esa facultad clara y expresa natural de las funciones del Concejo Municipal que le vamos a entregar a la Administración? Desde ya yo digo y anuncio que mi voto es negativo por este proyecto. Considero que como Concejales no podemos dar la orden a la administración de realizar una señalización, así como tampoco podemos votar por un proyecto de acuerdo que ordena un gasto, porque sí tiene para mí un impacto fiscal positivo; teniendo en cuenta que va a ser un rubro que se va a afectar de la secretaría.

Y por otro lado, volver a reiterar que no puede ser una facultad entregada, indeterminada en el tiempo ni clara y como ustedes lo decían, va a ser permanente y permanentes no se entregan las facultades Concejales, gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Presidente, solamente adicionar una pregunta que hablando la Concejal Marcela caigo en cuenta y es, ¿qué pasa si la Administración decide derogar el decreto? ¿Qué pasaría con este Proyecto de Acuerdo?

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, ¿alguien más desea intervenir? Concejal Angélica Montañez.

HONORABLE CONCEJAL ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

Gracias Presidente. Con un cordial saludo para usted, para la Mesa Directiva, para los Honorables Concejales, al Dr. Óscar Rojas, al Dr. Hansel Gaona, a los funcionarios y a los ciudadanos que nos acompañan acá en el recinto del Concejo, de igual manera a las personas que a través de redes nos acompañan. Bueno, yo

desde Comisión dejé una serie de preguntas para ser debatidas acá, pero yo también tengo serios reparos en que este Proyecto De Acuerdo sí tiene un impacto fiscal en el municipio de Chía. Porque nosotros no nos podemos igualar y ya les voy a explicar por qué a Bogotá Distrito Capital. A diferencia de Chía, el distrito capital tiene una política pública de entornos seguros. Al tener política pública tiene recursos ¿dónde tiene los recursos? los tiene en el IDU, los tiene en Secretaría de Seguridad y los tiene en las alcaldías locales tienen recursos de entornos seguros que permitieron que este Proyecto de Acuerdo lo pudiera presentar un Concejal del Centro Democrático en la ciudad de Bogotá, el Concejal Andrés Barrios. Y eso hace que ese proyecto sea muy sencillo como quedó hecho, porque ya los recursos están y lo que hace es decir en ese proyecto de acuerdo que esos recursos de manera gradual decida el alcalde cómo se ejecutan.

Mi pregunta es, ¿cómo vamos a hacer en Chía si no existe una política pública que le asigne ya esos recursos a los entornos seguros? Existe un decreto y hay unas funciones que además de ley le dan alcalde para qué haga y determine cómo se demarcan los polígonos y cómo se logra esa señalización. Eso es lo que a mí me preocupa, que nosotros no tenemos no somos pares en el tema de entornos seguros de la ciudad capital. Por ese motivo creo que el municipio, nosotros acá sí tenemos dificultades para aprobar ese proyecto. Y yo sí quiero solicitarle tanto al Concejal y bancada mía del Centro Democrático, Andrés Vela como autor y al ponente al Concejal Felipe Galvis que me parece interesante; me preocupa es cómo desde el Concejo nosotros vamos a dar la orden de que se hagan esos gastos. Y yo sí quiero que nos presenten cómo en los municipios donde dijo el Concejal Vela se han aprobado esos proyectos. Porque yo he hecho el análisis de Bogotá y es que Bogotá tiene otras herramientas que ya les da la plata justamente para esa señalización y eso no quiere decir que no estemos de acuerdo en el proceso de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, pero no en cometer un error en cómo se realiza el Proyecto De Acuerdo, eso como primera medida.

Yo sí quiero ver esos proyectos de acuerdo donde los Concejales dicen en municipios como Envigado y el otro municipio que nombraba el Concejal Vela, cómo hicieron para que un Concejal pudiera autorizar que se señalizaran los entornos seguros. Eso quiero verlo de los otros municipios que ustedes comparaban. Bogotá sí hice el análisis, si es que tiene otro tema y tienen la política pública, como les dije, y eso hace que ya tenga los recursos. Es que ellos no requerían nada, sino y es que además tienen la política pública de entornos seguros educativos protectores, tienen la política pública de sustancias psicoactivas al tener esas 2 políticas públicas tienen los recursos para que, como lo presentó el Concejal Andrés Barrios, de manera gradual, si el alcalde pueda ir ajustando en el presupuesto esa señalización. Vuelvo y lo repito, nosotros no nos comparamos por no tener esas políticas públicas ni la capacidad financiera ya asignada para este tipo de entornos seguros.

Ahora, devolvámonos al proyecto acá en Chía. De acuerdo a la Ley 819 de 2013, el Artículo 7, nosotros tenemos que tener claro cuánto le cuesta, como lo decía la Concejal Marcela ¿cuánto cuesta lo presupuestado a lo largo del tiempo de este proyecto? Eso tenemos que tener claro ¿Cuánto nos vale? ¿Cuál va a ser la fuente de financiación? Y lo tercero es, ¿cómo va a ser sostenible en el tiempo si no tenemos, unos recursos que se vean para señalización o para entornos seguros? También saber cuánto, porque si uno se va a la Secretaría de Gobierno en los PICSS se habla de entornos seguros. Sí quisiera saber cuánto presupuesto tiene hoy los PICSS para poder determinar cuánto presupuesto podría utilizarse para las señalizaciones. Y dos, un análisis que yo quiero que hagamos como Concejales restringidos de recursos, siempre vamos a estar en el sector seguridad o convivencia que tiene que ver con esto. Y el tema tan grave de consumo de drogas

y sustancias psicoactivas, ¿cómo vamos a hacer para determinar que es una prioridad en un presupuesto limitado utilizar un contrato, porque eso finalmente es un contrato para marcar las zonas? Y no es más importante invertir esos recursos en realmente hacer diagnósticos acompañamiento con equipos multidisciplinarios para generar realmente los entornos seguros.

Ahora, no es discriminatorio, como también me lo plantearon en 2 sitios en los que también estuve averiguando qué opinaba la ciudadanía la gente me decía, "Ah, bueno, entonces usted marca y dice, "Acá es un entorno seguro." Y me dijeron, "Bueno, ¿y entonces el resto del lugar es inseguro?" Me lo dijo un ciudadano. O sea, ustedes van a decir que tenemos que hacernos acá porque acá es seguro y acá es inseguro, o es que como Municipio nosotros tenemos que garantizar una articulación para que simplemente Chía sepa y tenga sus espacios y entornos seguros por cómo se maneja multidisciplinariamente y transversalmente todos los temas de seguridad y convivencia, y en este caso, obviamente, los colegios deben ser entornos seguros por la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, de lo cual, desde el primer día, cuando me posesioné como Concejal hice la exigencia del decreto para demarcar y decir en qué zonas no se debería consumir por la protección de los niños.

Pero mi pregunta es, eso lo vamos a solucionar con una señalización que no tenemos en el Plan de Desarrollo y que desde el Concejo le vamos a decir al Alcalde que la incluya cuando esto debería ser, al contrario, el Alcalde que tiene unos recursos decida o si lo quiere traer como proyecto de acuerdo, como también lo dije en otro proyecto anterior, mi recomendación es que se sienten con el Alcalde para, como también lo dijo la Concejal Natalia, le lleven una carta y puedan adjudicar desde allá los recursos y si se requiere un Proyecto de Acuerdo llegue de verdad con dientes para que funcione y no terminemos investigados nosotros, por decirle al Alcalde, que tiene que invertir parte de los PICSS en una señalización de entornos seguros.

Y eso no quiere decir que no queramos entornos seguros, porque seguramente dirán que como no nos parece por un tema de blindaje jurídico para el Concejo, que no queremos entornos seguros y es totalmente falso. Lo que no queremos es equivocarnos en cómo se hace el proceso de ese Proyecto de Acuerdo y es el tema equiparable. Bogotá no se equipará con Chía para ese Proyecto de acuerdo, esa es una realidad, ellos sí tienen la plata en sus políticas públicas y tienen la plata en las entidades, ellos sí pueden gradualmente ajustar los recursos. Y yo sí quiero ver los otros proyectos de acuerdo de concejales y de concejos cómo solicitan estos proyectos de acuerdo para poder entender cómo lo hicieron en esos municipios como Envigado y el otro que no me acuerdo que dijo el Concejal Vela y realmente comparar y decir sí se puede hacer o si fue que el Alcalde fue el que lo propuso o cómo funcionó en esos municipios.

Entonces, sí quiero saber, digamos, para hacer un resumen, cómo Hacienda tiene o cómo lo ha hablado con el Ponente y el autor de cuánto nos cuesta este proyecto a lo largo del tiempo, cuál va a ser la fuente de financiación y el análisis de sostenibilidad. Esa es una de mis preguntas que creo que de igual manera la había hecho la Concejal Marcela.

Quiero por favor que nos presenten donde no solo Bogotá, Bogotá tengo claro que no es comparable, es muy diferente, tiene los recursos de otra manera y si quiero saber cómo municipios de pronto de primera categoría, creo que Envigado, es importante poder revisar cómo lo hicieron ellos, cómo desde el Concejo lograron hacer ese proyecto de acuerdo. Y otra pregunta a la Secretaría de Gobierno ¿Cómo tiene el presupuesto para entornos seguros? Que creo que está en el PIC, porque

yo no creo que tenga muchos recursos. Entonces, vamos a presentar este proyecto y que lo hagan gradualmente y ni siquiera tiene recursos, entonces no hacemos absolutamente nada, para mí también tiene impacto y por eso en el beneficio de poder entender los otros proyectos de los otros municipios, sí pretendo que nos puedan explicar desde la autoría y la ponencia cómo lo hicieron para que nosotros también podamos entender cómo municipios como el nuestro pueden hacer ese tipo de proyectos.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias Presidente. Saludando a la Mesa Directiva, a los Concejales, a la administración, a las personas que nos siguen de manera presencial y virtual.

Quiero referirme a algunos temas. Lo primero sea advertir que yo no veo la complejidad tan grande que se le quiere dar en este debate a un proyecto de acuerdo que me parece absolutamente elemental, conducente, pertinente, pero adicionalmente que va absolutamente alineado, no solamente ente con normas locales como es este Decreto 291, sino además con las posturas jurisprudenciales absolutamente garantistas de nuestras altas cortes y me refiero de manera principal a la Corte Constitucional. Sin embargo, quería decir que yo no iba a pronunciarme por lo que acabo de decir. Sin embargo, ante algunas de las manifestaciones que han hecho los compañeros concejales, yo sí quiero referirme a unos temas puntuales para manifestar mi respetuosa postura respecto de esos temas que me parece que ameritan hacer una presentación de consideración al respecto.

Lo primero, es que lamentablemente en Colombia asumimos modas tanto en lo técnico, como en lo jurídico, como en lo administrativo público. Y una de esas modas, que me parece además gravísimo, que ha hecho tránsito es que todo se quiere volver una política pública o un plan sectorial o un plan decenal, porque si bien es cierto impone unas obligaciones en el tiempo para que sean tenidas en cuenta por las administraciones. No es cierto que impongan la obligación de una reserva presupuestal. Yo quiero preguntar, por ejemplo, aquí en el Municipio de Chía, frente a las políticas públicas cojas y mochas que tenemos ¿Cuáles garantizan una reserva presupuestal? Ninguna. O ¿una apropiación directa doctor Rojas? Ninguna. Distinto es, que cuando se elaboren los planes de desarrollo, cuando se elaboren los planes plurianuales, deben tenerse en cuenta esas políticas públicas. Pero, esto no implica que, al aprobar un acuerdo de esta naturaleza de manera inmediata, haya que hacer apropiaciones presupuestales. En ningún caso.

Antes bien, me pareció sobria la postura del Secretario de hacienda, quien emitió una certificación de no impacto fiscal respecto de este proyecto de acuerdo; hay una certificación y tan seguramente lo vio claro la administración, Concejal

ponente, que es la misma Administración Municipal quien cita a sesiones extraordinarias donde incluye el debate de este proyecto de acuerdo. No me imagino que la administración fuera a ser tan irresponsable como para citar a un proyecto de acuerdo que tiene un impacto fiscal o que es abiertamente ilegal su debate. Planteo eso, mal haría el Secretario de Hacienda venir aquí decir que no tiene impacto fiscal e inducir error al Concejo Municipal de Chía.

En cuanto a lo que planteaba la Concejal Marcela de por qué no se tramitó entonces por Comisión Primera si se estaba modificando las zonas. No, aquí, no se está modificando el uso del suelo. Además, le voy a decir algo. La iniciativa en materia de ordenación del territorio no está en cabeza de la administración. Aquí lo aprobamos, está en cabeza de la administración municipal. ¿Por qué? Los tres componentes a los que se refiere el derecho urbanístico son el financiero, el social y el de ordenación del territorio. Cuando se hace el planteamiento de la formulación del diagnóstico, formulación, aprobación e implementación de un plan de ordenamiento territorial o una revisión general o excepcional, hay que tener en cuenta esos escenarios. Ahí siempre va a tener impacto fiscal, necesariamente, obligatoriamente. Cuando se cambia el uso del suelo va a tener inmediatamente un impacto fiscal. Luego, por eso la iniciativa en ningún caso puede ser por parte del Concejo y planteaba la Concejal Natalia que no entendía por qué sí ya había un decreto que regulaba la materia, por qué hoy se quería elevar el rango de acuerdo municipal. De esto no he hablado con el concejal autor ni con el concejal ponente, pero la respuesta me parece, si se quiere, natural desde el punto de vista jurídico.

Lo primero, los acuerdos municipales tienen una jerarquía normativa superior a los decretos de la Administración Municipal. Y esto ¿Qué implica? Que al tener el rango de acuerdo no simplemente puede llegar y..., a otra pregunta que también hacía, creo que fue la Concejal Angélica ¿Qué pasaba si el alcalde derogaba el 291? O fue la Concejal Natalia; no pasa nada ¿Qué podría pasar? Y, en cambio, dejando esto con el nivel jerárquico normativo de acuerdo, tendría que volver a pasar al Concejo para su derogatoria modificación. Luego, si se estaría garantizando el cumplimiento de la Ley 1801 y la defensa de los estudiantes de las entidades educativas del municipio, pero además ha tenido un principio general del derecho internacional público y el privado también, cuando hablamos de los estatutos. Lo que no está jurídicamente prohibido, está jurídicamente permitido.

Muchas gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Réplica Presidente.

HONORABLE CONCEJAL ANGELICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables concejal Angélica y luego la Concejal Marcela.

HONORABLE CONCEJAL ANGELICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

Gracias Presidente. No, es que me parece, perdón, con todo el respeto que le tengo a usted, Concejal Pablo Andrés y más cuando he escuchado de usted tantos debates realmente de fondo, que le parezca que las intervenciones nuestras no valen la pena. Así la sentí ¿no? ¿Perdón? pues lo sentí y usted sabe que yo digo las cosas y seguramente usted ahorita usted me contesta que no es lo que ha dicho, pero ¿por qué? Lo siento así. Y yo sí, y muchas veces lo he hecho y es que más allá de que puedan, digamos, ustedes querer apoyar un proyecto y es válido en grupo, yo sí dejo la advertencia de lo que puede ser jurídicamente, porque también me he asesorado. Y vuelvo y lo reitero, a pesar de que en Bogotá lo presenta un concejal también amigo mío, muy amigo, creo que más amigo que el Concejal Vela, lo conozco hace varios años, la circunstancia de Bogotá es muy diferente y el impacto económico es muy diferente. Pero, yo lo que les pido el favor y es lo que les estoy solicitando acá, es como el municipio si no tiene ese impacto, porque como lo hice también con un proyecto de la Concejal Laura y ustedes mismos en el mismo escenario lo negaron, los que estábamos en la comisión, si esto no viene realmente con un efecto que trascienda en el municipio, no vale la pena. Y es que yo no veo los recursos.

Es un proyecto que va a salir costoso y decirle al alcalde y puede que se pueda hacer, pero vuelvo e insisto, para que tenga dientes y valga la pena de venir de allá para acá, no de aquí para allá y eso no le quita la importancia. Pero, puede que ustedes les parezca perfecto, pero hasta que yo no tenga la tranquilidad jurídica, así haya un certificado, porque sí hay impacto fiscal, yo no podré acompañar el proyecto de acuerdo, así ustedes lo saquen positivo, porque sí hay que blindar todo lo que se hace desde el Concejo Municipal y si no vamos a empezar a correr con una cantidad de proyectos como lo indicó la Concejal Natalia, que están totalmente en despropósito y eso no es no proteger a los niños, tenemos es que buscar cómo se protegen de verdad, pues no podemos dejar proyectos de acuerdo que miren a ver ustedes cómo ponen plata en los próximos años, no hay que ver cuánta plata es y cómo se va a colocar. Entonces, eso es lo que quiero hacer.

De pronto usted sí sintió, yo sentí como si lo que nosotros estamos tratando de aportar, porque para usted es muy sencillo el proyecto, para mí sí tiene muchas cosas de fondo que implican también nuestra responsabilidad fiscal frente a un proceso de un proyecto de acuerdo. Y con la experiencia que tengo en el Concejo, si hay algo que es delicado, son este tipo de proyectos cuando son presentados desde el Concejo Municipal. Y, por eso lo digo con el mayor respeto, porque es una protección para los quince (15) concejales.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Réplica Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Primero la Concejal Marcela y luego...

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Es una replica para lo que dice la Concejal, es pequeña.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Entonces, derecho a la réplica Concejal Pablo. Y...

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

No, porque yo hice la réplica primero hacia lo que dijo Pablo.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Es para que tengan..., no hay réplica de réplica. Entonces, por favor, para que le pueda replicar a la Concejal eh Angélica dos (2) minutos y luego daré el uso de la palabra a la Concejal Marcela para que haga la respectiva réplica que me solicitó.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

No, solamente es para decir que lo que acaba de replicar la concejal eh Angélica, pues está ratificando que el proyecto no tiene impacto fiscal. Solamente eso, presidente.

Gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Marcela.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Gracias Presidente. Bueno, yo sí quiero responder al Concejal Pablo que cuando yo hablo de las zonas que se determinan desde el Plan de Ordenamiento Territorial es porque lo dice la sentencia de la que usted también habló. La sentencia C127 de 2023 ordena en el artículo cuarto del resuelve, dice (...) *que las zonas que estarán determinadas son porque el Concejo Municipal ya lo determinó en los planes de ordenamiento o en los esquemas de ordenamiento territorial* (...) A eso es a lo que voy. Independientemente de si existe o no existe impacto fiscal, yo vuelvo y les reitero ¿Dónde está la facultad que me permite a mí como concejal dentro de mis funciones naturales decirle al alcalde, alcalde, señalice adecuadamente? ¿Y cuál es la temporalidad por la cual vamos a entregar la facultad? Que ustedes mismos hace un tiempo, yo me acuerdo cuando entregábamos facultades, leían muchas sentencias constitucionales donde decían que las facultades deben ser temporales y específicas.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables concejales, continúa el uso de la palabra. Concejales Andrés Vela.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, AUTOR

Presidente, solamente en torno a que quiero decir que le asiste razón a la Concejal Marcela. En mi explicación yo sin hacer uso de la intervención que tenía, hablé de facultades y tiene toda la razón, no son ningunas facultades, pero en mi intervención sí dije facultades, entonces pido excusas a la plenaria. No son facultades, porque claramente conocemos que las facultades son pro tempore y se asemejan a las del Congreso de la República que son 6 meses. Pido excusas, pero que le asiste razón a la Concejal Pedraza frente a que no son facultades que se le entregan. Solamente para aclarar eso, Presidente.

Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales...

HONORABLE CONCEJAL JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Jorge Salazar.

HONORABLE CONCEJAL JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO

Gracias Presidente, por concederme el uso de la palabra. Saludo a los compañeros de la Corporación, las personas de la administración y las personas que nos acompañaron en esta plenaria. Presidente, para mí en esta corporación se ha visto que se aplican las normas del Congreso cuando no están explícitas en los temas que aplican a los concejales. Para mí, Jorge Salazar, si se pudo aplicar en el Concejo de Bogotá, también se puede aplicar en el Concejo de Chía y yo no encuentro algo diferente al decreto con el acuerdo y encuentro si hay trazabilidad con el Decreto 291 del 2024. También, encontramos las mismas atribuciones en el artículo 32 de la Ley 136 con el numeral uno del artículo 12 de la Ley 14 21.

Y, finalmente, si los concejos no tenemos ninguna atribución, entonces quedaríamos limitados solos a hacer los controles políticos. Y yo creo que eso no se ha perdido y aquí no se está hablando de impacto fiscal, sino de algo que debemos proteger y es importantísimo que estén demarcados ¿Qué se está pidiendo? En el decreto 291 establecen los límites, 150 metros y todo eso. Que se demarquen, no se está pidiendo nada diferente. Entonces, yo pienso que así como

decía la Concejal Angelica, están las partidas en una u otra para la alcaldía municipal tendrá de dónde sacar esa partida sin que afecte o tenga algún impacto fiscal y si considero importantísimo que esas horas existen demarcadas.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal Jorge, Honorables concejales, continúan con el uso de la palabra. ¿No hay más intervenciones?

HONORABLE CONCEJAL LUIS FELIPE GALVIS RAMOS, PONENTE

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Felipe.

HONORABLE CONCEJAL LUIS FELIPE GALVIS RAMOS, PONENTE

Gracias Presidente por el uso de la palabra. Quiero simplemente manifestar en primera medida que de acuerdo con el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo, Ley 1437 del 2011, manifiesta que es acto administrativo toda manifestación unilateral de voluntad de una autoridad pública que produce efectos jurídicos directos. Cuando el Secretario de hacienda certifica que un proyecto de acuerdo no genera impacto fiscal, esa certificación tiene efectos jurídicos inmediatos, ya que habilita el trámite legislativo en el Concejo y da cumplimiento a lo previsto en el artículo 7 de la Ley 819 del 2003, que exige el concepto sobre impacto fiscal para todo proyecto que pueda generar gasto. Pues, por lo tanto, eso que nos presenta hoy el Secretario de hacienda no es un simple informe, sino una decisión oficial que produce efectos normativos y procedimentales en el proceso de aprobación del proyecto de acuerdo.

Ahora bien, conforme el artículo 88 del CPACA, el mismo código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, todo acto administrativo goza de presunción de legalidad y es obligatorio, mientras no sea suspendido o anulado por la jurisdicción contenciosa administrativa. En consecuencia, de lo que acabo de manifestar, mientras no se demuestre lo contrario, las certificaciones expedidas por el secretario de Hacienda se presumen ajustada a derecho y veraz. Esta certificación es vinculante para el trámite de este proyecto de acuerdo en el Concejo Municipal y solo puede ser cuestionada mediante los mecanismos de control de legalidad ante la jurisdicción contenciosa administrativa, no por simple apreciación subjetiva de los honorables concejales de la corporación y pues manifestar que mientras no se anule o suspenda su contenido se tiene como cierto y válido en el proceso legislativo municipal.

Ahora bien, una certificación del secretario de Hacienda en la que se establezca que un proyecto de acuerdo no genere impacto fiscal es un acto administrativo en sentido estricto y goza de toda la presunción de legalidad, dado que cumple con las características definidas por la ley y produce efectos jurídicos directos en el

procedimiento de aprobación de este proyecto de acuerdo. Adicionalmente, ya como lo hemos manifestado y para dejar claridad, de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 1801 del 2016, modificado por la ley 2000 del 2019, los alcaldes están facultados para delimitar zonas específicas en las que se prohíbe el consumo, porte de sustancias psicoactivas en el espacio público, incluido la dosis mínima. Estos perímetros deben ser claros, visibles y debidamente señalizados para que los ciudadanos tengan esa certeza jurídica. Esta facultad del alcalde ya se cumplió mediante el Decreto 291 del 2024, que establece todo lo concerniente a la delimitación de las zonas específicas en las que se prohíbe el consumo o porte de sustancias psicoactivas.

Pero, ahora bien, el Concejo Municipal, conforme el artículo 313 de la Constitución Política, puede. Primero, dictar las normas necesarias para el control y preservación del orden público en el municipio. También, expedir acuerdos que reglamenten o exijan el cumplimiento de normas nacionales o locales, tal como decretos expedidos por los alcaldes municipales, el cual es el Decreto 291 del 2024 y, ordenar la ejecución de acciones complementarias, en este caso como la señalización de zonas ya definidas por el decreto municipal y no estaríamos excediendo, en este caso; nuestra función normativa.

En cuanto a este proyecto de acuerdo, quiero comentarles a los Honorables concejales que no crea un nuevo gasto, sino que al contrario ordena ejecutar una obligación ya existente para la alcaldía derivada del cumplimiento tanto del Código Nacional de Policía como el Decreto 291 del 2024. En cuanto a las preguntas de cómo puede financiarse esta señalización, eso sí nosotros lo dejamos supeditado a disponibilidad presupuestal de la administración, pero se me ocurre que puede ser por recursos existentes en el presupuesto municipal asignados a seguridad, movilidad o espacio público o presupuesto operativo de la Secretaría correspondiente, Gobierno, Convivencia, Tránsito e Infraestructura. Esto no implica nuevas erogaciones ni afecta el equilibrio fiscal del municipio.

Quería dejar esa claridad Presidente. Muchas gracias por el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables concejales ¿Alguien más desea intervenir?

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Víctor.

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Gracias Presidente, la verdad reconozco el trabajo que hizo el concejal ponente. Pero, yo quiero hacerle una pregunta al doctor Oscar que presenta una certificación que no tiene impacto fiscal. Yo sí quiero hacerle la pregunta, si no tiene impacto fiscal. Yo quiero saber ¿De qué rubro, de nuestro plan de desarrollo que aprobamos nosotros, van a salir los recursos para los tableros o todo el material que hay que

instalar? Porque hay que instalar bastantes vallas, los empleados, la mano de obra, eso genera un contrato para hacer todo ese trabajo. Yo no estuve en contra de este proyecto. Esto es un proyecto que se necesita urgente, pero ahí es donde veo ¿Por qué la administración municipal en cabeza no lo ha presentado o no lo presentó? Tuvo que esperar que un concejal lo presente. Ahí es donde yo no comparto eso, doctor Oscar, la administración tiene toda la facultad para que no se presenten estos debates que si tiene impacto fiscal o si no tiene impacto fiscal. La facultad es iniciativamente de la administración municipal y la sentencia salió en el 2023, la del Consejo de Estado. Entonces, yo no entiendo por qué tanto tanta demora para o por qué no lo presentó la administración en cabeza si es facultades de la administración. Uno eso.

Dos, que si me diga de qué rubro van a salir los recursos, porque no creo que el concejal ponente o el concejal autor de este proyecto vayan a poner los recursos para instalar estas vallas en todas las zonas que están demarcadas y eso genera un costo alto. Eso no es costo bajo, pero yo quiero preguntarles de dónde salen estos recursos ¿O hacemos un proyecto únicamente para que quede en el papel? Esa es mi pregunta.

Podemos sacar el proyecto, pero si no se realiza. Esa es mi otra pregunta. O sea, ¿De dónde salen los recursos? Mientras yo no tenga claro de dónde salen los recursos para hacer eso, yo anuncio mi voto negativo. Yo no me voy a ganar una investigación de tantas que nos llegan aquí al Concejo Municipal. Entonces, por eso hay que analizar muy bien este proyecto.

Este proyecto es muy importante, tenemos que luchar, velar por nuestra niñez, por nuestros jóvenes. Pero, más importante que este proyecto, hay que empezar a mirar cómo hacemos la prevención real. Lástima que no estuviera salud, no estuviera gobierno, no estuvieran los secretarios que realmente tienen que ver con las sustancias psicoactivas del Municipio de Chía, porque realmente no es presentar un proyecto de papel para que se quede en el olvido, es ver las necesidades urgentes que los jóvenes están necesitando, los niños, la prevención real no es presentar proyectos por proyectos, porque yo presenté unos proyectos en años atrás y hoy en día se quedaron fue en el papel porque nunca los hicieron efectivos. Y esto mismo va a suceder con este mismo proyecto. Si la administración municipal no tiene la voluntad, concejal ponente y concejal autor, se queda en el papel. Ahí se queda y nosotros podemos decir felices y me disculpan la expresión sacar pecho. Fui el autor del proyecto. Pero ¿De qué nos sirve eso? Si afuera las necesidades son otras.

En los colegios las necesidades son otras y tenemos es que trabajar realmente con los niños en prevención. Tenemos que realmente trabajar con nuestros jóvenes en prevención, no venir a sacar un papel aquí. Para mí, de verdad, esto no le veo argumentos. Mientras el doctor Oscar no me informe realmente de dónde van a salir el presupuesto de qué rubro, del plan de desarrollo, yo anuncio mi voto negativo. Aquí estamos en el recinto de la democracia, concejales. Cada cual toma su decisión vote cada cual como le parezca, pero yo sí anuncio mi voto negativo. Le hago una recomendación, concejal ponente y concejal autor, debían de solicitar un concepto a ver si realmente tiene impacto o no tiene impacto, porque aquí se han visto varios conceptos y resulta a veces uno metiéndose en investigaciones por haber votado un proyecto que realmente tenía impacto fiscal. Esa es mi intervención, Presidente.

Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables concejales ¿Alguien más desea intervenir? No hay más intervenciones.

Honorables concejales, desde mi punto de vista, yo creo que sí deberíamos analizar bien el tema. Yo sé que acá el tema político juega un papel bien importante, pero la invitación es a que no digamos no a las poquitas acciones que podemos tomar desde una corporación como estas. Aquí, creo que en los diferentes controles políticos nos hemos dado cuenta de cómo ciertos sectores de nuestro municipio, ciertos parques se han vuelto un problema para nuestra seguridad. Y esto, como lo decía el concejal ponente y el concejal autor, no es solamente el de pronto desplazar aquellas personas que en su libre desarrolló de la personalidad y sus derechos adquiridos por ser colombianos y como cualquier ciudadano normal tienen derecho.

Pero, aquí nosotros y siempre lo he manifestado y ustedes me verán siempre hablando del tema muy en contra de lo que es ese ejemplo para nuestros niños, para nuestros adolescentes y cómo donde vemos, los niños son precisamente en los parques, por dar un ejemplo, porque sé que esto iría a tener la posibilidad de que ciertas zonas, no solamente en ese decreto que ya existe, sino mediante una señalización que parece que no es nada del otro mundo, pero podamos entre todos organizarnos, así como las personas que consumen este tipo de sustancias tienen unos derechos. Creo que nosotros también como ciudadanos y más como representantes de la comunidad debemos buscar esa tranquilidad y esa seguridad de nuestros niños. Sé que a nosotros nos da temor y más a los políticos y que eso es lo que pasa desde el Congreso de la República, allá cuando estamos en campaña o los que están en campaña, por un lado, prometen una cosa, por otro lado, prometen otra y llegan al cargo y se les olvida y por eso es que no hay una legislación clara y por eso es que hay unos vacíos tan grandes en poder regularizar este tipo de sustancias o el consumo o bueno, lo que se podría hacer desde las mismas leyes.

Entonces, yo sí estoy de acuerdo con que cualquier cosa que podamos hacer desde el Concejo Municipal para garantizar esa protección que deben tener nuestros niños, lo debemos intentar. No le digamos no a cualquier tipo de proyecto y no porque sea el Centro Democrático, puede ser presentado por la U, puede ser presentado por cualquier otro partido, pero dejemos de lado eso y más bien revisemos si es posible o no; antes ser un poquito más exigentes, porque es que acá es muy fácil sentar al secretario de Gobierno, exigirle 1.000 cosas, pero desde lo que podemos hacer nosotros nos da temor y esa es la verdad, nos da miedo. Tenemos que actuar, o es blanco o es negro con cosas como estas. Pero aquí no podemos seguir aguas tibias, porque es que esas aguas tibias nos están acabando las familias. Porque, es que esas aguas tibias están permitiendo que nuestros niños hoy estén en el consumo. Niños de diez (10) años perdidos en los vicios, los papás trabajando para medio sobrevivir ¿Y a dónde se la pasan los niños? ¿Para qué tenemos tantos parques? Si se volvieron un problema para los vecinos, se volvió un problema para los padres, porque sus hijos allá encuentran de todo y para muchos no, pero ¿qué sirve que haya un letrero? Pues por lo menos empezamos a revisar, porque es que aquí el problema no es con los consumidores, pero estoy seguro que podrían entrar en un análisis de decir aquí no está permitido.

Pero, es que miren, esto ha cambiado tanto que antes los que no consumimos andamos tranquilos, pero hoy es, al contrario. Hoy día a los que no consumimos nos toca escondernos y eso no está bien. Aquí todos tenemos derechos, pero primero los niños. Y de mi parte, desde esta curul defenderé esa posibilidad y daré cualquier voto de confianza para que no permitamos que nuestros niños sigan

perdiéndose en el vicio. Creo que siempre lo he reiterado acá, honorables concejales, cada vez que esos controles políticos, porque es que es mejor prevenir que lamentar. Miren, después de que esos jóvenes incursionen en ese mundo, ya no hay ni comisaría de familia, ya no hay ni el grupo multidisciplinario que siempre se sueña tener desde el mismo Estado para poder atender este tipo necesidades en las familias. Ya no hay la posibilidad de hacer convenios con diferentes instituciones para que haya desintoxicaciones.

Es momento de que actuemos. Y si es con esto pequeñito, porque no es decirle a la administración, gástese un pocotón de recursos, ponga vigilantes cada..., no es un tema de cuidar esos espacios y estoy seguro que en algo debe servir. Ahora, si lo han hecho en otros concejos municipales, pues revisemos el tema. Si hay dudas frente al impacto fiscal, que ya nos dice nuestro secretario que no habría impacto fiscal, pues revisémoslo, pero de tajo, no le digamos “no” a la única posibilidad que hasta el momento se ha tocado frente a la lucha contra eso que nos está acabando las familias. Hay 1.000 dudas, claro, pero se podrán resolver en el debate y si se puede fortalecer el tema, claro que sí, que si va a venir de pronto Secretaría de Salud, que va a venir de pronto el secretario de Gobierno, pues que ellos también se den cuenta que desde acá nosotros queremos fortalecer ese tipo de cuidado para nuestros jóvenes y ¿Por qué no? también buscar el acercamiento con aquellos que también luchan por sus derechos. Porque, he hablado con algunas personas, dicen, “Y bueno, y ustedes prohíben en ciertos lugares y dónde nos van a dejar a nosotros que sí queremos nuestro espacio para poder consumir libremente” hay que revisar ese tipo de cosas también porque como les digo, aquí todos tenemos derecho.

Pero, miremos el tema, Honorables Concejales, analicémoslo y entre todos podamos construir algo que verdaderamente nos funcione ¿Es posible? Claro que sí. Estoy seguro que cada uno de ustedes lamenta ese tipo de casos cuando alguna familia, porque estoy seguro también que muchos de ustedes han recibido esas llamadas de padres desesperados cuando no saben qué hacer con sus hijos, cuando ya el tema, porque ustedes saben que es un tema después de que se incursiona en eso, es un estado degeneración que poco a poco va acabando una familia, llega el momento en que estos padres no saben ni qué hacer ni a quién acudir.

Entonces, revisemos el tema, Honorables Concejales, y busquemos la manera de echar la mano y exigir un poquito también a la Administración para que ese Decreto se cumpla, entonces, porque existe un Decreto, pero está ya en el papel, ahí siguen los parques utilizándose como si nada o no sé si solo pasa en mi sector, pero es triste, es triste ver la situación en la que nos encontramos hoy en el Municipio.

Honorables Concejales, ¿alguien más desea intervenir?

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDARZA CAMERO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Presidente.

 Concejo de Chía	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
	PROCESOS TRAMITE A PROYECTOS DE ACUERDO Y CONTROL POLITICO		
	FORMATO DE ACTA DE SESIÓN PLENARIA		
VERSIÓN: 01		FECHA: 09/05/2025	Página 27 de 36

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Marcela.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Gracias, Presidente.

Bueno, Presidente, yo sí quiero responderle a usted algo y no es que yo sea un agua tibia, es que yo acá las intervenciones que he hecho han sido netamente jurídicas y yo acá nada tengo que ver con sus partidos políticos, creo que no he nombrado ningún partido político y he sido muy respetuosa desde lo jurídico haciendo intervenciones, intervenciones que yo siento que no me es coherente ciertas cosas, lo que quiere decir que no acompaño el proyecto es porque no le encuentro, no le encuentro ciertas razones jurídicas, más allá de eso no es nada más, no es una pelea personal, no es absolutamente nada, sino es responsabilidad jurídica lo que yo intento tener acá.

Lo decidía el Concejal Pablo hace un momento, a veces son cosas muy sencillas, pero a veces las cosas sencillas nos traen problemas muy graves y yo realmente prefiero hacer un estudio juicioso y blindarme jurídicamente al ser responsable jurídicamente dentro de lo que yo pueda observar y estudiar, por eso es que yo estudié y llegué acá a hacer unas intervenciones, pero nada tiene que ver esto con los partidos políticos ni con ser un agua tibia. Eso, por un lado.

Ahora, por otro lado, yo escuchaba hace un momento la intervención del Ponente donde hablaba que en el artículo 313 constitucional nos hablaba de que los Concejales tienen la facultad de velar por el orden público, realmente no lo encuentro de forma tácita en el artículo, sin embargo, sé que la sentencia en la que se basa la ponencia sí lo maneja, sí lo usa y sí lo utiliza como base, pero esto también en base a lo que yo les decía o con base a lo que les decía de según las áreas y zonas que se han delimitado desde los planes de ordenamiento territorial en los consejos que es nuestra facultad, y ahí vuelvo a lo mismo, cuando yo hablaba de la Comisión Primera es porque en el Artículo 60 de nuestro Reglamento Interno, en el numeral 6°, habla de la reglamentación del uso de suelo, el espacio público, el desarrollo urbano habitacional y del Municipio, por eso era que yo les decía, si íbamos a hacer eso, que es lo que habla la sentencia, que es la función natural del Concejal, del Concejal municipal, pues nos teníamos que remitir a eso, pero no encuentro en dónde en la sentencia jurídicamente me permite a mí Marcela Pedraza como Concejal del Municipio de Chía, decirle a la Administración, señalice cuando ya estaba en el Decreto.

Ahora bien, el Presidente lo decía hace un momento, entonces, hagamos controles políticos efectivos de que se cumpla lo que se determinó en el Decreto, esa sí es nuestra facultad, pero yo no encuentro jurídicamente cómo nosotros vamos a hacer o aprobar este Proyecto de Acuerdo que, como decía y vuelvo y lo reitero, que ya lo dije hace un momento en la ley 819 del 2013 en el Artículo 7°, que el análisis del impacto fiscal se debe hacer desde que se ordene un gasto y esto tiene un gasto, por eso es que yo tampoco le encuentro la coherencia, doctor Oscar, de que usted nos diga que no tiene un impacto fiscal cuando genera un gasto, cuando ya hay un Decreto que ordenó eso.

Entonces, realmente por eso es que yo digo jurídicamente no encuentro el sustento que me permita a mí como Concejal decir, señores Administración, señalicen y señalicen de tal manera, porque la sentencia también habla de la invasión de la

autonomía territorial, yo no quiero extralimitar mis funciones y por eso es que he hecho un estudio juicioso, que continuamos un debate, puede que la postura cambie si encontramos un sustento jurídico sólido, pero hasta el momento no lo he encontrado, y vuelvo y le reitero, Presidente, no soy agua tibia por decir que jurídicamente no encuentro un sustento.

Gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Natalia.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

A mí sí me gustaría, Honorables Concejales, que nos salgamos del discurso en general, exceptuando a mis compañeras las Concejalas, pero nos salgamos del discurso de la necesidad de este Proyecto de Acuerdo, porque si vamos a ver si hay o no hay necesidad, pues claro que hay necesidad, claro que el Concejal Andrés y el Concejal Felipe se van a los colegios a hablar con los rectores del Municipio, a preguntarles si les parece útil señalar o señalizar o no que acá se pueda o no consumir, pues claro que todos los rectores del Municipio van a decir que no les parece apropiado que se consuman drogas en la salida del colegio, por supuesto que los colegios van a opinar esto, así que no es, o sea, la discusión de este debate no es si es apropiado o no señalar o generar la señalización del decreto 291, la discusión es el impacto fiscal, y es que le pedí el favor al Concejal Ponente que me enviara el impacto fiscal, Concejal Pablo, Concejal Felipe, Concejal Andrés y Concejal Salazar, incluso la Concejal Marcela, porque acaba de decirle al secretario que le parece incoherente que diga que no hay impacto fiscal, pero es que acá en ninguna parte dice que no hay impacto fiscal, voy a leer, Concejales, acá no dice que no hay impacto fiscal, acá lo que está diciendo es “una vez revisada la justificación se puede determinar que la aprobación de este Proyecto de Acuerdo no otorga beneficios tributarios, no otorga beneficios tributarios, está certificando el secretario, el impacto fiscal que se genera y el impacto fiscal que se genera en el gasto para el Municipio de Chía se financia con los cargos a los recursos que se apropien en el presupuesto de gastos de inversión”, es lo que está diciendo es que esto sí tiene impacto fiscal, pero que lo que cueste hacer esto se puede financiar con el presupuesto municipal que nosotros aprobamos el año pasado.

Díganme ustedes, Concejal, Concejal Ponente, usted que me acaba de enviar el documento, dígame en dónde dice que no hay impacto fiscal, esa es mi interpretación del documento que radica la Administración, en ninguna, vuelvo y leo, en ninguna parte dice, no hay impacto fiscal, dice, “se puede determinar que la apropiación de este Proyecto de Acuerdo no otorga beneficios tributarios y el impacto fiscal que se genera en el gasto para el Municipio de Chía se financia con cargo a los recursos que se apropien en el presupuesto de gastos de inversión”, Eso es lo que dice el certificado, no dice que no hay impacto fiscal.

Entonces, la discusión de este Proyecto de Acuerdo es si tiene o no tiene impacto fiscal, porque los Concejales no podemos presentar Proyectos de Acuerdo que tengan impacto fiscal, por eso yo decía en la intervención, a mí me sorprende que

 Concejo de Chía	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
	PROCESOS TRAMITE A PROYECTOS DE ACUERDO Y CONTROL POLÍTICO		
	FORMATO DE ACTA DE SESIÓN PLENARIA		
VERSIÓN: 01		FECHA: 09/05/2025	Página 29 de 36

este proyecto haya salido de Comisión, que los Concejales de la Comisión Segunda hayan, sí, segunda, segunda hayan querido aprobar esto. Así que con todo respeto, vuelvo y digo, yo sí estoy de acuerdo con el objeto del Proyecto de Acuerdo, la señalización debería existir, lo invito, Concejal Ponente, autor, Concejal Andrés, a hacer un oficio, radicárselo a la Administración y exigirle al secretario de Gobierno que haga efectivo esto, incluso lo que decía la Concejal Marcela, podemos hacer control político, pero que esto salga por medio de un Proyecto de Acuerdo, esto no puede hacerse así, porque es que esto sí tiene impacto fiscal, Concejales y como sí tiene impacto fiscal, no lo podemos nosotros votar.

Gracias, Presidente por darme el uso de la palabra y le solicito, Presidente que le dé la oportunidad al doctor Oscar de intervenir, porque es que él lo dijo en su intervención y yo creo que es que nosotros, bueno, ustedes, yo sí lo escuché, él dijo que esto tenía impacto fiscal, él no dijo que esto no tenía impacto fiscal.

Gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, ¿alguien más desea intervenir?

Concejal Víctor.

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Gracias, Presidente, mire, lo que acaba de leer la Concejal Natalia, pues tiene toda la razón, y a mí sí me gustaría el doctor Oscar, secretario de Hacienda, que nos diga realmente aquí a la Plenaria, nos diga realmente a la Plenaria que quede grabado aquí si este proyecto tiene o no tiene impacto fiscal, uno, eso.

Dos, Concejal autor y Concejal Ponente, a mí, nuevamente les digo, a mí sí me gustaría también tener un concepto jurídico si tiene impacto fiscal o no tiene impacto fiscal, porque pues no entiendo el afán de aprobar, de hacer cumplir esta sentencia es supremamente urgente por nuestros jóvenes, nuestros niños, pero nosotros tampoco nos podemos extralimitar de nuestras funciones.

Nuevamente lo digo, aquí muchas personas están afuera mirando en qué la embarramos nosotros para enviarnos directamente a la Procuraduría o hasta inclusive la Fiscalía; entonces, no es que estemos en contra de este proyecto, Presidente, jamás estaríamos en un proyecto de esta magnitud, y yo creo que ningún Concejal de esta Corporación, los 15 Concejales estamos de acuerdo de hacer cumplir esta sentencia, todos los 15 estamos de acuerdo de hacer cumplir la sentencia. Lo que pasa es que nuevamente lo digo, ¿qué pasa con la Administración que no está haciendo cumplir la sentencia? ¿Qué pasa con la Administración que no ha hecho o ha radicado este proyecto a la Corporación? Ya hay un Decreto, pero igualmente no lo están haciendo cumplir.

Entonces, por eso no es que nosotros los Concejales estemos en contra de la niñez, ni más faltaba es lo principal para nosotros o hablo personalmente, es lo principal del Concejal Víctor Fernando Torres, luchar y velar por nuestros jóvenes, nuestra niñez del Municipio de Chía y jamás estaría en contra de un proyecto, estamos y le agradezco Concejal autor de este proyecto que tocó de todas maneras las iniciativas para mirar este tema tan importante, porque pasa el tiempo y pasa el tiempo y ni lo hace cumplir el Decreto que sacó la Administración, ni se está cumpliendo la

sentencia, por eso, en parte le reconozco su trabajo, Concejal, porque en sí se tocó el tema.

Entonces, aquí realmente necesitamos sacar y poner a funcionar esta sentencia que sacó la Corte, es eso, y créame, Presidente, que yo tengo casos muy cercanos que desafortunadamente han tocado mi familia con la droga y yo conozco muy bien este caso, cuánto se ha luchado y cuánto han luchado personas muy cercanas para lograr sacar estos muchachos de esa enfermedad, porque eso ya está catalogado como una enfermedad, y por eso jamás estaría yo en contra de un proyecto de estos, nuevamente lo ratifico, es jurídicamente como lo dice la Concejal Marcela Pedraza, acá estamos es mirando jurídicamente que salga bien este proyecto para nosotros como Concejales no tener problemas mañana, ni pasado mañana, en lo jurídico.

Esa es mi intervención, le solicito, Presidente, que le demos la palabra al secretario de Hacienda para que nos dé realmente, nos diga si tiene impacto o no tiene impacto, que nos diga sí o nos diga no con su concepto.

Gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A Usted, Concejal Víctor.

Nos declaramos en sesión informal.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se declara la sesión informal, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Hay personas de la comunidad para que por favor señorita Amalia Rojas puede, el joven Juan Sebastián Martínez tiene el uso de la palabra.

SEÑOR SEBASTIAN MARTINEZ, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Buenas noches, Honorable Concejo, muchas gracias por la palabra y muchas gracias por lo de joven todavía.

Bueno, yo quisiera aprovechar este momento, veo que la verdad me causa un poco de tristeza la discusión que se está llevando a cabo, yo celebro que de pronto se caiga por temas presupuestales, pero me da tristeza que no se discuta de fondo el tema de las drogas, que debo aclarar aquí trayendo a la mata que no mata, la marihuana, para quienes no la conocen, se consigue por DIEZ MIL PESOS M/CTE (\$10.000) en cualquier vivero, es una cosa completamente pública o también en presentación tipo aromática que está ya en cualquier supermercado, esto ya es una industria, es un mercado naciente, pudiente que puede generar mucho empleo, que puede ayudar a disminuir todo el tema de ingreso de niños a filas de grupos armados si se comienza a trabajar en desestigmatizar y en aprender a entender cada droga desde su particularidad.

Yo entonces quisiera comenzar primero por decir según la Organización Mundial para la salud que es una droga, una sustancia psicoactiva, son el alcohol, la cafeína, ahorita me repartieron un tinto, acá se está consumiendo psicoactivos, la nicotina, la marihuana y ciertos medicamentos para aliviar el dolor, también la heroína, el LCD, la cocaína, las anfetaminas son sustancias psicoactivas.

Quiero decir esto porque para todos es obvio que hay sustancias psicoactivas, pero hay unas que son legales, otras que son legales pero que son de un uso restringido, como el alcohol dentro de los bares y establecimientos permitidos y otras que hemos declarado ilegales, pero que las tenemos todas metidas dentro de una gran bolsa que no se entiende eso qué es ni cómo se trabaja. Entonces, pues tenemos resultados como por ejemplo hablan mucho del tema de Envigado, yo quisiera también saber qué resultados puede mostrar en Envigado y toda la zona de Medellín y sus alrededores, cuando estamos viendo que allí hay una epidemia con el tema de otra sustancia que se llama o le llaman el TUCI, que ahora se fabrica en las casas y lo venden los niños que no tienen a sus papás en su casa para acompañarlos como es debido, porque los papás están trabajando, matándose o de pronto porque ya son alcohólicos.

Y acá quiero mencionar otra cosa, la mayoría de los consumos problemáticos nacen en familias donde hay alcoholismo y nadie está hablando del alcohol como una sustancia problemática, somos medio hipócritas como sociedad en este aspecto, y yo quisiera al respecto entonces decir que primero deberíamos hablar con más ciencia al respecto y no satanizar algo que ya es una industria en la nación y que también en los viveros lo podemos encontrar y que esto no hace ningún daño, esto es una mata aromática como el cilantro o la Yerbabuena.

Pero deberíamos estar hablando es de generar políticas que trabajen de manera puntual las drogas que nos afectan en el Municipio, acá hay un alto consumo de basuco y es lo que se ve en las calles, la problemática que se ve en las calles, pero no hay una política de atención al tema, y traigo a colación una política muy famosa para demostrarles que sí se puede hacer políticas puntuales y fue la ley antitabaco.

La ley antitabaco estableció un ejemplo de cómo trabajar una sustancia puntual para que se comiencen a establecer entornos seguros sobre un tema puntual sin tener que generar estigmatización, señalamiento, persecución, algo que nos preocupa mucho a los consumidores es que este tipo de normas cuando se sacan sin en verdad tener un sustento científico, pueden terminar convirtiéndose en una cacería de brujas, como lo llamamos popularmente, ¿Y por qué puedo decir que esto va a ser una cacería de brujas? Me excusan si me extendo unos minutos.

Hicimos un ejercicio ciudadano de generar en Googleert unos perímetros, según lo que dicta el Decreto, alrededor de los posibles lugares, todos los colegios, jardines infantiles, parques, hospitales, todo eso ¿Qué encontramos? una Chía en donde en realidad se persigue al consumidor y yo debería tener derecho así llego cansado a las 8 de la noche bajarme de la flota y caminar a esa hora hasta mi casa fumándome un cigarrillo de marihuana sin hacerle daño a nadie, creo que todos me conocen, es falsa, discúlpenme, la teoría que dice que los consumidores somos delincuentes, sáquenlos de esa frase; yo no cometo ningún delito.

La única multa que tuve fue por no usar casco y no ir en ciclorruta antes de que la ley de la bicicleta y demás, pero yo no cometo delitos y estoy aquí dando la cara esperando que se escuchen estos argumentos, que hablan de ciencia y de datos; no debemos generar esto precisamente como decía la Concejal Angélica, no es como en Bogotá que de pronto un colegio en un barrio no tiene cerca un hospital y de pronto a las dos cuadras del colegio yo me puedo ir y ya estar tranquilo, acá no,

acá Chía queda completamente cubierto y las poquitas cuadras que quedan descubiertas de pronto se van a convertir en el mal llamado marihuanódromo, y ahí si va a ser un problema con los residentes del sector y demás. Entonces, para que tengamos eso en la mira.

Algo que también quiero que ustedes vean la realidad del Municipio y de la población, esa señalética va a ser un detrimento patrimonial en pocos meses o si no vayan a la biblioteca de perros y ciclistas que ya no se lee porque está llena de stickers, entonces van a tener que poner una señal y una cámara para proteger la señal para que eso funcione, porque si no estamos en un Municipio lleno de artistas urbanos que en muy poco tiempo se van a burlar de esa señal, y esto, como dice la Concejal Angélica, no contribuye en nada en generar realmente entornos seguros, y lo que puede generar son cosas como la triste noticia que sucedió esta mañana, creo que en Bucaramanga, no estoy seguro, en zona rural, en donde asesinaron a tiros a dos menores de edad por estar consumiendo marihuana en una zona en donde no le estaban haciendo daño a nadie, no estaban haciendo nada; y este tipo de políticas generan estigmatización, persecución, en este momento yo ya soy mayor, pero yo he dado esta discusión desde hace mucho tiempo y créanme que ante las cifras de líderes sociales asesinados en el país, a mí me da miedo venir a dar la cara, uno no sabe quién lo está viendo y uno no sabe quién vive en Chía y como opinan y qué piensan, y ese tipo de cosas puede ser una señal para qué es que usted no cumplió la ley y acá en Colombia matan, matan por fumarse un cigarrillo de una planta aromática.

Entonces, seamos responsables con eso, y la evidencia dice, la evidencia disponible no permite negar o afirmar de manera atajante la conexión entre la dosis mínima y el delito en general, ni tampoco hay evidencia de que sirva de algo penalizar la dosis mínima, la evidencia comparada muestra, en cambio, que el aumentar las posibilidades de arresto o las incautaciones e incluso el imponer penas más fuertes no se relaciona con el aumento en el precio de las sustancias, o sea, que estas medidas tienen poco efecto sobre el consumo, otros estudios han demostrado que el endurecimiento de las penas con el narcotráfico no reduce el tamaño del mercado, por el contrario, puede tener efectos inesperados como la criminalización de los usuarios, la saturación de la policía, el último minuto, se los juro.

Lo último para decir, Concejal, Concejal Pablo, esto no está acorde a la sentencia de la Corte que ya mencionaron la 127 de 2023, que establece que se debe seguir un protocolo y el protocolo establece unos criterios prácticos, los criterios prácticos dicen:

- a. Tener en cuenta el lugar en el que se realiza la conducta.
- b. Verificar el momento del día en el que se está realizando, un criterio temporal.
- c. Considerar el modo y las circunstancias, verificar si el consumo se realiza en presencia de niños, verificar si quien consume es menor de edad, tener en cuenta si la persona que realiza las conductas de porte o consumo pertenece a alguna población especial de protección, el porte de sustancia y el porte de sustancias con fines de consumo personal y propender por la aplicación de medidas preventivas, pedagógicas u otro tipo de medidas.

Todo esto para decir que el Decreto no cumple con este criterio, en especial el Decreto, el criterio temporal, no deberíamos establecer negativas absolutas.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
	PROCESOS TRAMITE A PROYECTOS DE ACUERDO Y CONTROL POLÍTICO		
	FORMATO DE ACTA DE SESIÓN PLENARIA		
VERSIÓN: 01		FECHA: 09/05/2025	Página 33 de 36

HONORABE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Muchísimas gracias por su intervención, continuamos con la señorita Amalia Rojas, 5 minutos para su intervención.

SEÑORA AMALIA ROJAS, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Muy buenas noches a los Concejales.

Es la segunda vez que estamos aquí y creo que es importante la invitación, a no simplemente pensar que nos vamos a desgastar y que la vuelta gire alrededor de un factor económico, ¿no? Porque al final este tipo de cosas y la discusión que ustedes están llevando es si va a generar algo económico o no, pero realmente el impacto a profundidad y creo que estos recursos deberían invertirse en una política pública de salud pública que desde hace rato se viene hablando, y creo que es importante también entender que este tipo de señalizaciones sí estigmatizan, es como que usted le pongan, usted es católico, usted es cristiano y ahí mátese quien pueda, en un Municipio como Chía en donde la secretaría de Gobierno ha logrado mostrar que la capacidad que ellos tienen de represión en un espacio como este que le ha dado la fuerza a un sector de seguridad como el Fénix, que hasta ahora, así creamos que los proyectos van separados, irónicamente dentro de estos controles van a generar una gravedad ¿Quiénes son los que están siempre en las noches cuidando los parques? Aparte de estar pegados en el celular, los Fénix, ¿Qué autorizaciones tienen ellos para poder perseguir, perfilar y acompañar a los chicos? No sabemos ¿Qué riesgos llevan este tipo de procesos en un espacio donde no hay una capacitación real para un proceso de paz? Y este tipo de preguntas se las hacía yo en el primer momento que ustedes hicieron este proyecto.

Acá no se debatió un artículo que vino a poner la secretaría y entonces de secretaría de seguridad, porque detrás del discurso es la seguridad para los niños, pero en dónde están las garantías para los papás, acá nosotros no podemos continuar con el engaño de que ustedes le están dando acá una conciencia de clases a los papás y a las mamás, porque es que la mayoría de mamás trabajan casi 12 horas, empezando por una señora que está acá, que es empleada del servicio y que creo que no me equivocaría, la presencia mínima que tienen en su familia son eso, mínimas, ustedes están hablando desde el privilegio y si seguimos hablando desde el privilegio, entonces no vamos a tener ninguna garantía y la garantía va a seguir siendo simplemente para el privilegio.

Y ahí es donde se tiene que llevar el debate ¿A usted no le gusta el trago? Y yo quiero que ustedes me digan con porcentaje ¿en dónde está la mayor pelea que ustedes tienen? Con las personas con trago, seguir metiéndonos a todos sin llevar un debate claro y simplemente desde juicios morales, personales, sin capacitaciones, no simplemente de ustedes, sino de los diferentes escenarios, eso no va a dar garantía a ninguna familia y no podemos continuar con el discurso que ustedes llevan de familia, porque es que acá hay un montón de cosas que no entran a sus prospectos, ni a sus diálogos.

A mí me gustaría que se preocuparan más realmente por un sistema de salud garante, por una política pública garante y no simplemente por la seguridad de si es que va a tener un efecto por plata o no por plata, porque al final su discurso es ese; si realmente les preocupa los niños, las mamás, ¿en dónde está la política pública de la mujer y género? ¿En dónde está la exigencia para la red púrpura que funcione? ¿En dónde está el seguimiento para las comisarías de familia que no dan un cumplimiento? Esta Alcaldía no lo ha hecho y los recursos se han embolado,

¿En dónde están las garantías para las casas y las viviendas de interés social? Ah, ¿verdad? Se lo dieron a unas casas que valían CUATRO MILQUINIENTOS PESOS M/CTE (\$4.500.000.000) y las pasaron por casas de viviendas de interés social y no lo son, pero seguimos debatiendo dentro de lo moral de que sí es bueno ponerle un cartelito, a dónde se puede consumir y a dónde no.

A mí me preocupa que ustedes vean las cosas tan superficiales donde ustedes saben que la gravedad del asunto va más allá de la privatización que ustedes quieren hacer de los espacios, y de que ustedes consuman o no consuman, habemos personas que requerimos nuestro derecho, nuestro espacio y nuestra garantía, y ustedes están pasando por encima de nosotros, entonces ustedes hablan de que la garantía es de ustedes, el discurso es de los niños y las niñas. En serio, ¿están dando una un programa de prevención? Claro, en serio, ustedes están hablando de los espacios donde se tengan una revisión de los consumos que ellos están teniendo ¿Ustedes sí entienden las diferencias entre la marihuana, el TUSI y los fentanilos? O solo hablan de la pola porque ustedes la toman.

Me ocupa que ustedes partan simplemente de la moral de lo que ustedes hacen, porque es que acá hay que salirnos de las diferencias de si hacemos o no hacemos, y los debates se tienen que llevar a las calles con la gente, ustedes tienen que dejar de pretender regir un Municipio desde los principios de ustedes, porque ahí tenemos un secretario de Gobierno que presuntamente es cristiano y sus resultados no han sido positivos, y esto le va a dar más garantías a una persona que desde secretaría de Gobierno no ha dado ningún resultado positivo al Municipio para que nos venga a joder nosotros, y entonces no le es suficiente solo a los vendedores informales, sino que entonces va a venir a todos los que consumimos.

Hay que salir de ese prospecto, no podemos seguir atacándonos desde los prejuicios personales, y así ustedes lo vean superficial, esto va más allá. Necesitamos los espacios claros, necesitamos las garantías y dejar la morronguería de que el Municipio es solo para gente de bien, porque no lo es.

Esto no es simplemente para la clase burgués ni para el que tiene plata, porque es que acá estoy segura que más de ustedes cercanos que yo, esos cercanos de ustedes consumen productos más caros que los que consumimos nosotros.

Si ustedes no comprenden de qué se trata la desestigmatización de un producto, de una planta y que esa estigmatización va a llevar a más de un muerto, entonces no estamos asumiendo la responsabilidad social ni política que se requiere en este espacio.

Yo si los invito a que tengan una garantía clara y no que solo se preocupen por la plata y si esto va a generar un impacto, porque crean que el impacto no va a ser ni positivo, los pelados van a seguir consumiendo porque ustedes no le pueden dar garantías a las mujeres para que dejen de trabajar más de 13 horas, ni para que el papá se vaya a un centro de rehabilitación, ni para que el que tenga consumo de drogas deje de consumir basuco, aquí hay que revisar todo, ¿En dónde están los centros reales? ¿En dónde están las oficinas? Y yo repito y seguiría insistiendo en dónde está la política ...

HONORABLE CONEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted por su intervención, señorita Amalia.

Volvemos a sesión formal.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se declara la sesión formal, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Elevo a proposición el aplazamiento, tomamos votación, por favor.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
NATALIA GIL LOAIZA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO	POSITIVO
EDGAR FRANCICO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo, señor Presidente, que hay 12 votos positivos por la proposición de aplazamiento presentada.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

De esta manera queda aplazado el estudio en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 9 de 2025.

Siguiente punto en el orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

5. Designación Proyecto de Acuerdo No. 13 de 2025.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, ante la Corporación fue radicado un Proyecto de Acuerdo, de acuerdo a nuestro Reglamento Artículo 77, debo designar este proyecto por el objeto del mismo le corresponde ser estudiado por la Comisión Segunda Permanente de Gobierno y Asuntos Administrativos, el Ponente para primer y segundo debate de este Proyecto de Acuerdo será el Honorable Concejal John Alexander Robayo, a quien le designo el estudio del Proyecto de Acuerdo No.13 *“Por medio del cual se deroga el Acuerdo 47 de 2013 se crea y estructura el Consejo Consultivo de Mujer y Género del Municipio de Chía y se dictan otras disposiciones”*.

Siguiente punto en orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

El orden del día ha sido agotado, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Siendo las 7:31 minutos de la noche del día 12 de agosto 2025, doy por finalizada la sesión Plenaria convocada para hoy.

Feliz noche, Honorables Concejales.


JOHN EDWIN FUENTES CORREA
Presidente


YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO
Secretaria General (E)

Elaboró Eslendy Gualtero, Luisa Lancheros, Oscar Eduardo Vanezas y Vidiana Paniagua, secretarios.

Revisó: Eslendy Gualtero, Luisa Lancheros, Oscar Eduardo Vanezas y Vidiana Paniagua, secretarios; y Yizza Yolanda Obregón Triviño - Secretaria General (E).

Nota: LEY 1551 de 2012.

Artículo 16. El artículo 26 de la LEY 136 de 1994 quedará así:

Artículo 26. Actas. De las sesiones de los Concejos y de sus Comisiones permanentes, El secretario de la Corporación levantará actas que contendrán una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las Comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas. El audio es soporte del Acta y reposa en el archivo de la Corporación.